

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2674/2535	นายมะลิ การพิธี	โจทก์
	นายพนัง มีชูเวช	ผู้ร้อง
	นางละเอียด อากาศวิภาคหรือฉวีวรรณ	
		จำเลย
	นายพนัง มีชูเวช ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นสั่งฎีกาว่าฎีกาของผู้ร้องเป็นฎีกาข้อเท็จจริง มิใช่ข้อกฎหมาย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 จึงไม่รับฎีกา และสั่งไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าบ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา และรับคำร้องขอทุเลาการบังคับด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้านทรงบังกาโล เลขที่ 30/2 หมู่ 3 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า บ้านดังกล่าวเป็นของผู้ร้องโดยผู้ร้องซื้อมาจากนางมาลี จุงใจ ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการยึดบ้านหลังดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว
(อันดับ 85,84)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยฟังพยานหลักฐานว่า บ้านพิพาทที่โจทก์นำยืมมิใช่บ้านของผู้ร้องจะนั้นที่ผู้ร้องฎีกาว่าพยานหลักฐานของผู้ร้องมีทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารฟังได้ชัดแจ้งว่า บ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องนั้น เป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว และเมื่อฎีกาของผู้ร้องตกไปแล้วก็ไม่มีเหตุที่จะทุเลาการบังคับ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับของผู้ร้องก็ชอบแล้วดูกันให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยฟังพยานหลักฐานว่า บ้านพิพาทที่โจทก์นำยืมมิใช่บ้านของผู้ร้องจะนั้นที่ผู้ร้องฎีกาว่าพยานหลักฐานของผู้ร้องมีทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารฟังได้ชัดแจ้งว่า บ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องนั้น เป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว และเมื่อฎีกาของผู้ร้องตกไปแล้วก็ไม่มีเหตุที่จะทุเลาการบังคับ ที่

ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับของผู้ร้องก็ชอบแล้วดูกันให้ยกคำร้อง
ค่าคำร้องเป็นพับ

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-ประมาณ ชันชื้อ-สังเวียน รัตนมุง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>